HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Số: 27/2026/HĐDV

Hôm nay, ngày 02 tháng 11 năm 2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

Bên A (Bên thuê dịch vụ): Công ty TNHH Thương mại Sao Mai. Địa chỉ: 45 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Đại diện: ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc.

Bên B (Bên cung cấp dịch vụ): Công ty Cổ phần Công nghệ Blue River. Địa chỉ: 12 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Đại diện: bà Lê Thu Trang, Tổng giám đốc.

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản sau.

Điều 1. Phạm vi công việc

1.1. Bên B phát triển hệ thống bán hàng đa kênh cho Bên A, gồm ứng dụng di động trên iOS và Android, trang web quản trị dành cho nhân viên, và cổng API kết nối với hệ thống kho hiện có của Bên A.

1.2. Phạm vi không bao gồm việc tích hợp với hệ thống kế toán SAP, việc nhập liệu dữ liệu sản phẩm cũ và chi phí thuê máy chủ. Các hạng mục này nếu phát sinh sẽ được lập phụ lục riêng.

1.3. Ứng dụng phải hỗ trợ tối thiểu 2.000 người dùng đồng thời, thời gian phản hồi của API dưới 500 mili giây cho 95% số yêu cầu.

Điều 2. Giá trị hợp đồng

2.1. Tổng giá trị hợp đồng là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

2.2. Giá trị hợp đồng là trọn gói cho phạm vi tại Điều 1. Mọi thay đổi phạm vi làm tăng khối lượng công việc quá 10% phải được hai bên thống nhất bằng văn bản trước khi thực hiện.

Điều 3. Thanh toán

3.1. Bên A thanh toán cho Bên B làm ba đợt bằng hình thức chuyển khoản:
Đợt 1: 30% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.
Đợt 2: 40% giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu giai đoạn 1, dự kiến ngày 15 tháng 01 năm 2027.
Đợt 3: 30% giá trị hợp đồng sau khi bàn giao toàn bộ hệ thống và ký biên bản nghiệm thu cuối cùng.

3.2. Bên B xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng đợt thanh toán trước khi Bên A chuyển khoản.

Điều 4. Thời hạn thực hiện và bàn giao

4.1. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 05 tháng kể từ ngày ký. Hạn chót bàn giao toàn bộ hệ thống là ngày 31 tháng 03 năm 2027.

4.2. Giai đoạn 1 gồm thiết kế giao diện, ứng dụng iOS và trang web quản trị, nghiệm thu chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm 2027. Giai đoạn 2 gồm ứng dụng Android và cổng API kết nối kho.

4.3. Bên A có trách nhiệm phản hồi kết quả kiểm thử trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản bàn giao. Quá thời hạn này mà Bên A

không phản hồi thì bản bàn giao được coi là đã được chấp nhận.

Điều 5. Bảo hành và bảo trì

5.1. Bên B bảo hành miễn phí hệ thống trong 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu cuối cùng. Lỗi nghiêm trọng phải được khắc phục trong vòng 24 giờ, lỗi thông thường trong vòng 03 ngày làm việc.

5.2. Sau thời gian bảo hành, nếu Bên A có nhu cầu, phí bảo trì hệ thống là 12.000.000 đồng mỗi tháng, thanh toán trước ngày 05 hằng tháng.

Điều 6. Phạt vi phạm

6.1. Nếu Bên B chậm bàn giao so với thời hạn tại Điều 4, Bên B chịu phạt 0,1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm, tổng mức phạt không vượt quá 8% giá trị hợp đồng.

6.2. Nếu Bên A chậm thanh toán quá 15 ngày, Bên A chịu lãi chậm trả 0,05% mỗi ngày trên số tiền chậm thanh toán.

Điều 7. Bảo mật và sở hữu trí tuệ

7.1. Hai bên có nghĩa vụ giữ bí mật mọi thông tin kinh doanh và dữ liệu khách hàng nhận được trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nghĩa vụ bảo mật kéo dài 03 năm kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

7.2. Quyền sở hữu mã nguồn được chuyển cho Bên A sau khi Bên A thanh toán đủ đợt 3. Bên B được giữ lại các thư viện dùng chung do Bên B phát triển trước ngày ký hợp đồng.

Điều 8. Đầu mối liên hệ

8.1. Đầu mối của Bên A là ông Phạm Quốc Bảo, Trưởng phòng Công nghệ thông tin. Đầu mối của Bên B là bà Đỗ Minh Châu, Quản lý dự án.

8.2. Hai bên họp tiến độ trực tuyến vào sáng thứ Năm hằng tuần, lúc 9 giờ 30.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

9.1. Hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tranh chấp phát sinh trước hết được giải quyết bằng thương lượng trong vòng 30 ngày.

9.2. Nếu thương lượng không thành, tranh chấp được đưa ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng của trung tâm này.

Điều 10. Điều khoản chung

10.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

10.2. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được lập thành phụ lục và có chữ ký của đại diện hợp pháp hai bên.